

1500484-20.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... que estava no local praticando o tráfico de drogas e que o fornecedor destas seria um indivíduo de alcunha "Alemão", bem como que ganharia setenta reais naquela noite para fazer as vendas. Disse que não conhecia a ré antes dos fatos. Afirmou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Sustentou que nas proximidades da ré não havia ninguém. Esclareceu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500484-20.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500484-20.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PÂMELA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 09 de março de 2022, por volta das 22h50min, na Rua Júlio Magalhães Júnior, 369, Jardim Botânico, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

A ré foi presa em flagrante delito (fls. 01/02). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, oportunidade em que foi determinada a incineração da droga apreendida nos autos (fls. 40/41).

Houve interposição de habeas corpus em favor da ré, oportunidade em que a liminar foi indeferida (fls. 56/61).

O representante do Ministério Público deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal e proposta de suspensão condicional do feito (fls. 63/64).

A ré foi notificada (fl. 88) e apresentou defesa preliminar, oportunidade em que requereu sua liberdade provisória (fl. 91). O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 96/101).

A denúncia foi recebida e o pedido de liberdade provisória foi indeferido (fls. 103/104). A ré foi citada pessoalmente (fl. 122).

Houve nova interposição de habeas corpus em favor da ré, oportunidade em que a liminar foi deferida (fls. 123/127). Alvará de soltura devidamente cumprido (fls.

132/134).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e a ré foi interrogada, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Gabriel Archanjo Ferracini Morato, o que foi homologado (fls. 137/139).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da acusada (fls. 143/154).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da ré. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal (fls. 158/165).

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação de fls. 21/25 e pelo laudo definitivo de fls. 84/86. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, Paulo Henrique de Angelo, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelas proximidades do local dos fatos, quando se deparou com a ré agachada, próxima a um matagal, onde havia um guarda corpo, bem como com uma pessoa em uma motocicleta próxima a ela. Afirmou que a pessoa que estava na motocicleta, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga. Sustentou que optou por abordar a ré. Ressaltou que não a revistou, mas ela apresentou o que portava. Narrou que, nas mãos dela, havia quatro eppendorfs de cocaína. Alegou que a ré também retirou sessenta reais em dinheiro do bolso das vestes dela. Mencionou que vistoriou o local em que ela estava agachava e encontrou uma sacola, na qual havia mais eppendorfs de cocaína e um pouco de crack. Relatou que ela confessou que estava no local praticando o tráfico de drogas e que o fornecedor destas seria um indivíduo de alcunha "Alemão", bem como que ganharia setenta reais naquela noite para fazer as vendas. Disse que não conhecia a ré antes dos fatos. Afirmou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Sustentou que nas proximidades da ré não havia ninguém. Esclareceu que havia mais pessoas em um bar, situado a trinta ou quarenta metros do local em que ela estava.

A ré confessou os fatos. Disse que realmente estava no local dos fatos vendendo drogas. Afirmou que foi a primeira vez que praticou tal conduta. Sustentou que não foi processada anteriormente e que não tem nada contra os policiais que a abordaram. Ressaltou que ia receber setenta reais pela venda da droga.

O conjunto probatório autoriza concluir pela existência do crime de tráfico de entorpecentes e autoria deste por parte da denunciada, pois o policial militar ouvido em juízo afirmou que abordou a ré, tendo em vista que esta apresentou atitude suspeita, consistente em estar agachada próxima a um matagal, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, e próxima a uma pessoa que estava sobre uma motocicleta e que empreendeu fuga ao avistar a viatura, oportunidade em que logrou êxito em apreender em poder dela, bem como no local em que ela estava agachada, a droga narrada na denúncia. Tal versão foi corroborada pela confissão da ré, a qual confirmou que a droga apreendida em seu poder tinha fins comerciais.

O relato do policial militar apresentou coerência desde a fase policial, não havendo nada que ponha em dúvida a lisura de sua conduta, motivo pelo qual, não há que se questionar o valor probante de seu depoimento. Assim, não sendo provado que o policial objetivava prejudicar a ré, à míngua de qualquer prova que contradite o depoimento deste, a condenação da acusada é medida que se impõe.

A quantidade de entorpecente encontrado, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão autorizam concluir pela existência e autoria do crime de tráfico de entorpecentes por parte da denunciada, que foi surpreendida durante a execução do crime.

Por fim, o perdimento da importância apreendida nos autos (fls. 09/10 e 50), correspondente a R\$ 60,00, é medida que se impõe, uma vez que não restou provado ser de origem lícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal c.c. o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, verifico que a ré não possui maus antecedentes e que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica da ré. Atente-se que, embora a droga seja substância nociva à saúde do usuário (cocaína e crack), trata-se de quantidade ínfima (19,96g), o que afasta o motivo para aumentar a pena base.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena e, já havendo fixação da pena base no mínimo legal, a confissão da ré não pode gerar diminuição além do piso já fixado. Não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que as acusadas praticaram o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ – HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, a ré faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois não tem antecedentes e não há prova de que façam parte de organização criminosa ou se dedique diuturnamente a atividades ilícitas, assim, diminuo a pena em 2/3, resultando em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA.

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena das rés em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial ABERTO, por ser compatível com a pena aplicada, bem como com a personalidade da ré, de acordo com o que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade.

Considerando estarem presentes os requisitos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO a ré PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO à pena de 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, no valor mínimo, no regime inicial aberto, podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo cada pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no

juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal. Nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento em favor da União da importância apreendida nos autos (fls. 09/10 e 50), a qual deverá ser revertida ao Funad, após o trânsito em julgado.

Isenta de custas.

P.I.C.

Sorocaba, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA